主題精選：差額分配 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 113年憲判字第11號有關遺贈稅法尚未修法前之因
應方式
發布日期: 2025-04-08
內文
首先，憲判字11號簡要來說有兩個違憲法條：
• 一、遺產及贈與稅法第15條第1項第1款規定：「被繼承人死亡前2年內贈與下列個人之財產，
應於被繼承人死亡時，視為被繼承人之遺產，併入其遺產總額，依本法規定徵稅：一、被繼承
人之配偶。……」
• (一) 違反憲法第7條平等權之意旨
死亡前2年內贈與配偶之財產，立法目的係為避免生前分散財產減少遺產稅課徵，而將其「視
為遺產」，但其他繼承人未享有該財產增益，卻要代被繼承人之配偶負擔該部分遺產稅，有違
量能課稅原則。亦即，遺產總額擴及繼承人實際繼承遺產以外的財產，而無法對應繼承人稅捐
負擔能力。
舉例而言，我只拿到遺產2千萬，卻要負擔2千萬以外，不歸於己而是由被繼承人配偶拿走的財
產，所計算的遺產稅。
• (二) 違反憲法第15條財產權保障之意旨
1. 其他繼承人須以自己繼承之財產，為非自身財產增益部分，負擔稅捐債務。（以自己應得
財產，負擔別人稅捐，因而侵蝕到自身財產權）
2. 未對應設定上限，可能使其他繼承人因課徵遺產稅，而經濟價值嚴重減損，乃至完全失去
其本得繼承之遺產，屬「絞殺性租稅」，而與比例原則有違，侵害人民財產權。。（甚至可
能遺產全部被遺產稅侵蝕殆盡）
舉例而言，我只拿到遺產2千萬，卻要負擔5千萬的遺產稅。

• 二、遺產及贈與稅法第17條之1規定：「被繼承人之配偶依民法第一千零三十條之一規定主張
配偶剩餘財產差額分配請求權者，納稅義務人得向稽徵機關申報自遺產總額中扣除。」同時，
違反憲法第7條平等權之意旨：
剩餘財產差額分配請求權之立法目的，係針對婚姻關係中經濟弱勢一方，其對於婚姻之家務、
教養子女及共同生活等貢獻給予公平之評價，但死亡前2年內贈與配偶之財產被定性為遺產，
但卻無法如同遺產稅中扣除額予以統一處理，以致於擬制財產部分無法一致且充分地反映生存
配偶的潛在經濟貢獻。
簡言之，就是一般遺產有剩餘財產差額分配的扣除額，亦即有考慮生存配偶因共同家計所生經
濟貢獻；但擬制遺產卻沒有，等同於沒考慮配偶經濟貢獻，兩者並未統一處理。
舉例如下，死亡前2年內贈與配偶的話，反而因未於遺產總額進行剩財扣除考量，導致反而繳
的遺產稅比較多。
• (1) 甲（原4000萬）死前2年「後」贈與（2000萬）給配偶（原有財產1000萬） 剩財請求＝
(2000-1000)/2＝500 遺產稅＝(2000-553-138-500-1333)*10%＝0
• (2) 甲（原4000萬）死前2年「內」贈與（2000萬）給配偶（原有財產1000萬） 剩財請求＝
(2000-1000)/2＝500 遺產稅＝(2000+2000-553-138-500-1333)*10%＝147.6
按113年憲判11號，立法機關應於本判決公告之日起2年內，依本判決意旨檢討修正相關規定，
於修法完成前，相關機關應依本判決意旨辦理。惟於修法完成前：
• (一) 對於「繼承人不公平負擔問題」之因應方式
1. 受贈配偶同屬遺產稅納稅義務人 相關機關應計算擬制為遺產之財產占遺產總額比例，依
該比例計算因該受贈財產所增加之稅額，就該部分稅額，僅得向配偶發單課徵。
2. 受贈配偶因拋棄繼承或喪失繼承權等而非遺產稅納稅義務人 就視為遺產之贈與，所增加
之遺產稅負，不得以繼承人為該部分遺產稅負之納稅義務人，亦不得以被繼承人死亡時遺
留之財產為執行標的。
• (二) 對於「遺產總額未一致考量配偶剩財扣除問題」之因應方式 相關機關於計算配偶剩餘財
產差額分配請求權之扣除數額時，就視為遺產之贈與，應將該財產視為被繼承人現存財產，並
依據民法第1030條之1規範意旨，例如該財產是否為婚後財產，有無但書各款情事等，計算在
遺贈稅法上得扣除之剩餘財產差額分配數額，不受被繼承人配偶實際上得依民法第1030條之1
規定請求之範圍限制。
亦即如同前例，應將擬制遺產視為被繼承人現存財產，故其剩財請求＝(2000+2000-1000)/2
＝1500，其遺產稅＝(2000+2000-553-138-1500-1333)*10%＝47.6
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下